

1000772-72.2021.8.26.0595

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... indicando a prática de crime de tráfico de drogas.

Convém ressaltar que os elementos probatórios coligidos aos autos de Inquérito Policial nº 1500597-26.2018.8.26.0595. comprovaram a materialidade do delito, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/09, auto de constatação preliminar de fl. 6, notícias anônimas de fls. 33/35, laudo pericial de fls. 77/89 e relatórios de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

1ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, 71, Serra Negra - SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1000772-72.2021.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000772-72.2021.8.26.0595

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

João Donizetti Valentin Filho

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

JOÃO DONIZETTI VALENTIN FILHO moveu ação de indenização por danos morais em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alegou que respondeu a ação penal da 1ª Vara desta Comarca de Serra Negra/SP, processo nº 1500597-26.2018.26.0595, pelos crimes capitulados nos artigos 33 "caput" e 35 ambos da Lei 11.343/06, tendo sido condenado no dia 17 de abril de 2020 ao cumprimento da pena de 10 anos, 10 meses e 20 vinte dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Alegou que obteve sua liberdade em razão do v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o absolveu, dia 26 de agosto de 2020, tendo permanecido injustamente recluso de 27 de setembro de 2019 a 28 de agosto de 2020. Requereu a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados e com juros desde a data do evento danoso. Inicial e documentos nas fls. 01/44. Citada, a ré apresentou resposta por contestação. Aduziu que nenhuma pessoa é

levada à prisão sem que, de alguma forma, o Juiz competente seja cientificado da ocorrência, assim, o Juiz em caso de ilegalidade determinará a libertação da pessoa. Aduziu que acerca da legalidade da prisão envolve julgamento de erro ou acerto do Poder Judiciário, mesmo com o envolvimento das Autoridades Policiais e do Ministério Público estes também podem acertar ou errar e mesmo assim sempre haverá discussão de erro ou acerto do Poder Judiciário. Arguiu ainda a teoria da responsabilidade objetiva do Estado por condutas de seus agentes no exercício da função pública deve ceder lugar à responsabilização subjetiva do Estado, assim o erro judiciário possui conotação para distinguir a responsabilidade do Estado, exige apreciação de dolo ou culpa do agente julgador afastando a responsabilidade objetiva e a culpa do Estado. Arguiu finalmente que a prisão do autor deu-se nos termos da legalidade posto que os fatos motivaram a existência de materialidade e indícios de autoria, não havendo responsabilidade do Estado uma vez que os Magistrados possuem ampla liberdade e independência para apreciar as provas. Requereu a improcedência da ação. Contestação e documentos nas fls. 62/74.

Houve réplica (fls. 78/85).

Instadas as partes a apresentarem as provas que pretendiam produzir (fl. 86), manifestaram-se nas fls. 90/91 e 93, requerendo o julgamento antecipado da lide. Relatei.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pleiteia o autor a condenação da ré a lhe pagar indenização por danos morais de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), porque permaneceu recluso, injustamente, de 27 de setembro de 2019 até 28 de agosto de 2020, quando obteve sua liberdade por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o absolveu no dia 26 de agosto de 2020.

O pedido é improcedente.

Como se sabe, a prisão cautelar seguida por absolvição por insuficiência de provas não garante ao preso indenização, salvo na hipótese de ocorrência de erro judiciário.

Neste sentido:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR INDEVIDA COM POSTERIOR SENTENÇA CRIMINAL DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Prisão cautelar em razão da imputação do crime previsto no art. 159, § 1º c.c art. 29 e no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Posterior revogação ainda durante a instrução processual em decorrência da fragilidade das provas contra o réu, bem como diante de não mais se verificar a manutenção da prisão para conveniência da instrução criminal e resguardo da ordem pública. Sentença criminal que absolveu o acusado nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP por estar provado que este não concorreu para a prática da infração penal. Pedido de indenização pelo tempo de encarceramento. Alegação de erro judiciário. Impossibilidade. Não ocorrência. A prisão cautelar, quando fundamentada, não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Sentença de improcedência que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - RI: 10000786420198260275 SP 1000078-64.2019.8.26.0275, Relator: Wilson Federici Junior, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Julgadora, Data de Publicação: 02/03/2021).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos morais. Autora que respondeu presa processo como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como do artigo 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, tendo posteriormente sido absolvida por ausência de prova de ter a ré concorrido para a infração penal. Alegação pela ora autora de que houve demora na realização de perícia necessária para a sua absolvição, o que teria prolongado o período de encarceramento. Inocorrência de dolo, fraude ou erro judiciário. Atos lícitos praticados pelo Judiciário. Estrito cumprimento da legalidade por parte do Poder Público. Absolvição por insuficiência de provas não garante ao preso indenização, salvo na

hipótese de ocorrência de erro judiciário, que não se verifica na espécie. Precedentes dos Tribunais Superiores e das C. Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Ausência de fato constitutivo do direito. Danos morais indevidos. VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, observada a gratuidade processual. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10311596420208260576 SP 1031159-64.2020.8.26.0576, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 28/04/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2021)."

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prisão preventiva. Absolvição na 2ª Instância, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Civil. Pretensão de Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Flagrante que autorizou a prisão. Condenação em 1ª Instância, mediante sentença bem fundamentada, não denota a existência de arbitrariedade dos atos estatais. A absolvição superveniente em 2ª Instância não elide os requisitos de admissibilidade verificados no curso da ação penal. Inexistência de erro judiciário. Exercício regular da atividade estatal que, mesmo causando constrangimento ou dor psicológica a outrem, não pode gerar indenização. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação 1038717-75.2018.8.26.0053, Relator(a): Percival Nogueira, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 19/02/2020, Data de publicação: 20/02/2020)."

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – PRISÃO CAUTELAR – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 5º, LXXV, da CF autoriza a postulação, tendente ao eventual recebimento de indenização, nas hipóteses de erro judiciário, ou então, por excesso de prazo na permanência do réu condenado, além do prazo fixado em sentença penal condenatória. 2. A aludida norma constitucional não faz alusão à prisão cautelar. 3. A prisão cautelar não exige a prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente a presença de meros indícios, mediante aplicação do princípio "in dubio pro societate". 4. Prisão processual, devidamente fundamentada pelo D. Juízo Criminal, considerando a existência e a presença, naquela oportunidade, de fortes indícios da participação da parte autora na prática de crime contra o patrimônio. 5. Ilegalidade, irregularidade ou abuso de poder no r. pronunciamento jurisdicional, que acarretou a prisão cautelar em desfavor da parte autora, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizadas. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1012979-40.2019.8.26.0477; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Varada Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)."

No caso dos autos não houve erro judiciário.

Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Criminal nº 1500554-89.2018.8.26.0595, (fls. 07/09), foram localizados na casa do autor objetos como fita adesiva, celulares, máquina de cartão de crédito e um bilhete contendo "receita para batizar cocaína, além de balança digital, um rolo de plástico filme, uma porção de maconha e dinheiro, indicando a prática de crime de tráfico de drogas.

Convém ressaltar que os elementos probatórios coligidos aos autos de Inquérito Policial nº 1500597-26.2018.8.26.0595. comprovaram a materialidade do delito, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/09, auto de constatação preliminar de fl. 6, notícias anônimas de fls. 33/35, laudo pericial de fls. 77/89 e relatórios de investigações de fls. 90/91 e 139/140, os quais dão conta de que a droga apreendida se tratava de maconha, apetrechos para o tráfico e colacionam, portanto, fortes indícios acerca da autoria.

Consoante se verifica de cópias dos autos da ação penal trazida para estes autos, o processo penal foi deflagrado e a prisão encontrava-se devidamente amparada nos indícios de autoria existentes contra o autor até aquele momento. Além de que, o mandado de prisão foi expedido por autoridade competente e a partir de decisão

fundamentada.

O autor foi condenado em 1ª Instância, conforme cópias de fls. 20/27. A condenação baseou-se nas provas constantes dos autos e no livre convencimento motivado do Juiz.

É o que se depreende do art. 93, inciso IX da Constituição Federal: "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas a todas as suas decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes" e do art. 155 do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

No caso dos autos da ação penal, após recurso de apelação interposto pelo autor, o Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, para absolve-lo com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por "não existir prova suficiente para a condenação" (fls. 28/40).

Importante consignar, que naqueles mesmos autos de ação penal o corréu Valdir Martins Carvalho da Silva foi absolvido do crime de associação e desclassificado o crime de tráfico para a conduta do artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, revelando, assim, a complexidade do caso e a existência de entendimentos diversos. Diante disso, verifico que, após análise dos fundamentos trazidos pelo autor, não há provas nos autos acerca de qualquer ilegalidade, abuso de poder a caracterizar erro judiciário que justifique a pretensão indenizatória, ainda que a prisão tenha gerado no demandante eventual constrangimento.

Assim, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOÃO DONIZETTI VALENTIN FILHO em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno o autor no pagamento dos honorários advocatícios dos Procurador da Ré, que fixo em 10% do valor da causa, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento, observados, quanto a exigibilidade, os termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Serra Negra, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA